



רשומות

קובץ התקנות

20 בנובמבר 2014

7442

כ"ז בחשוון התשע"ה

עמוד

תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה-2014 218

תקנות קידום התחרות בענף המזון (שקיפות מחירים), התשע"ה-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 30(ד), (ה) ו-52 לחוק קידום התחרות בענף המזון, התשע"ד-2014¹, באישור שר האוצר, אני מתקין תקנות אלה:

1. הגדרות
"אתר אינטרנט" – אתר אינטרנט של קמעונאי גדול;
"ברקוד" – מספר זיהוי המוטבע על המוצר או הנוגע אליו, המשמש לזיהוי המוצר של קמעונאי גדול;
"מחיר כולל" – כהגדרתו בסעיף 29 לחוק.
2. אופן הפרסום ונתוני הפרסום
קמעונאי גדול יפרסם לציבור באתר האינטרנט, את קובץ חנויות הרשת שלו וכן, בנפרד לגבי כל אחת מחנויותיו, את המחיר הכולל העדכני במועד הפרסום, של כל מצרך שהוא מוכר בחנויותיו באופן הזה:
(1) באתר האינטרנט יפורסמו קובץ חנויות הרשת של הקמעונאי הגדול, וכן קובץ המצרכים והמחירים וקובץ מבצעים לכל אחת מחנויותיו בנפרד (להלן – הקבצים);
(2) שמות הקבצים יכללו קידומת קבועה המורכבת מקוד רשת, קוד תת-רשת ומספר חנות; כמו כן, כל שם קובץ יכלול חתימת זמן (TIME STAMP) הכוללת את המועד ואת השעה של משלוח הקובץ;
(3) קובץ חנויות הרשת יהיה במבנה אחיד ויכלול את כל השדות ואותם בלבד, כמפורט בתוספת הראשונה;
(4) קובץ המצרכים והמחירים יהיה במבנה אחיד ויכלול את כל השדות ואותם בלבד, כמפורט בתוספת השנייה;
(5) קובץ המצרכים והמחירים יהיה לפי סעיף 30(ד1) לחוק; לעניין פסקה זו, "סמוך לזמן הפרסום" – לא יאוחר משבוע שקדם לפרסום ולא יאוחר משבוע מוזמן הפרסום;
(6) קובץ המבצעים יהיה במבנה אחיד ויכלול שדות, למצרך המוצע במכירה מיוחדת (להלן – מבצע) כפי שמפורט בתוספת השלישית; מוצר המשתתף ביותר ממבצע אחד, תישלח רשומת פריט לגבי כל מבצע בנפרד;
(7) קוד המבצע יהיה כמפורט בתוספת הרביעית;
(8) הקבצים שבהם נתוני הפרסום יהיו במבנה XML.
3. קמעונאי גדול יעדכן את הקבצים באתר האינטרנט כמפורט להלן:
(1) בכל יום שבו פתוח סניף של קמעונאי גדול, יפרסם קמעונאי גדול את קובץ המצרכים והמחירים וקובץ מבצעים המלא, לא יאוחר ממועד פתיחת החנות;
(2) לא יאוחר משעה ממועד העדכון בקופות החנות כאמור בסעיף 30(א) לחוק, יפרסם קמעונאי גדול עדכון לקובץ המצרכים והמחירים ולקובץ המבצעים הכולל את כל העדכונים שחלו באותו יום, ממועד פתיחת החנות; עדכון זה יכלול, בין השאר, שינויי מחירים של מצרכים, לרבות מבצעים, הוספת רשומות של מצרכים חדשים והסרת רשומות של מצרכים שהופסקה מכירתם;
(3) עודכן קובץ חנויות הרשת, יפרסם קמעונאי גדול קובץ חנויות רשת חדש, לא יאוחר מיום ממועד ביצוע העדכון.

¹ ס"ח התשע"ה, עמ' 438.

4. קמעונאי גדול יאפשר נגישות לפרסום באתר האינטרנט באופן הזה: נגישות לפרסום
- (1) תתאפשר הורדת הקבצים במבנה XML, אקסל, Gzip ו־Deflate וכן הדפסתם;
 - (2) כל גולש יוכל לשלוף כל קובץ באופן שוטף; לצורך כך תסופק קיבולת מספקת של משאבי המחשב לצורך רישום, אחסון ושליפת הקבצים;
 - (3) זמינות אתר האינטרנט תהיה ברמה של 99.5% לפחות.
5. קמעונאי גדול ישמור את הקבצים, לרבות עדכונם, לתקופה של שלושה חודשים שמירה ממועד פרסומם.

תוספת ראשונה

(תקנה 2(3))

קובץ חנויות הרשת

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
קוד הרשת	5	בספרות	
קוד תת־רשת	1	בספרות	
מספר חנות	3	בספרות	
ספרת ביקורת	1	בספרות	
סוג החנות	1	בספרות	1 – פיס 2 – מקוון 3 – פיס מקוון
שם הרשת בעברית	50	בספרות ואותיות	
שם תת־הרשת בעברית	50	בספרות ואותיות	
שם החנות בעברית	50	בספרות ואותיות	
כתובת החנות ובחנות מקוונת – כתובת אתר האינטרנט	50	בספרות ואותיות	
יישוב	20	בספרות ואותיות	
מיקוד	7	בספרות	
תאריך עדכון אחרון של קובץ חנויות הרשת של החנות	6	תאריכי	
שעת עדכון אחרונה של קובץ חנויות הרשת בחנות	6	HH/MM/SS	לפי 24 שעות

תוספת שנייה

((תקנה 2(4))

קובץ מצרכים ומחירים

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
קוד הרשת	5	בספרות	
קוד תת רשת	1	בספרות	
מספר החנות	3	בספרות	
ספרת ביקורת	1	בספרות	
שעת עדכון מחיר המצרך	6	HH/MM/SS	לפי 24 שעות
מספר הברקוד של המצרך	כפי שמוטבע על גבי המצרך	בספרות	אם אין ברקוד המוטבע על גבי המצרך – יפורסם ברקוד פנימי של הרשת; במוצרים שקילים יחידת המידה של כמות המצרך בברקוד הפנימי תהיה לפי 1 קילוגרם, 1 ליטר או 1 מטר
ברקוד פנימי	1	בספרות	0 – פנימי 1 – אחר (הברקוד שמוטבע על גבי המצרך)
שם המצרך שנתן היצרן	50	בספרות ואותיות	תיאור מילולי
שם היצרן או קוד היצרן ואם המצרך מיובא, שם היבואן	50	בספרות ואותיות	לפי תקן רשמי 1145 ² , סימון מוצרי מזון ארוזים מראש
ארץ ייצור	20	בספרות ואותיות	לפי תקן רשמי 1145, סימון מוצרי מזון ארוזים מראש
תיאור המצרך	50	בספרות ואותיות	
מידת כמות המצרך	10	באותיות	קילוגרם, ליטר וכיוצא באלה לפי תקן רשמי 1145, סימון מוצרי מזון ארוזים מראש, בלא קיצור או ראשי תיבות

2 י"פ התשמ"ג, עמ' 135; התשע"ג, עמ' 3977.

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
כמות המצרך	4	בספרות	
יחידת המידה	10	בספרות ואותיות	1 קילוגרם, 100 גרם וכיוצא באלה, לפי תקנות מחיר ליחידת מידה ותקנות הגנת הצרכן (כללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים), ³ התשנ"א-1991
כמות הפריטים במכירה במארז	3	בספרות	
המחיר הכולל של המצרך	2, 5	בספרות	בשקלים ואגורות
מחיר ליחידת מידה של המצרך	2, 5	בספרות	לפי תקנות מחיר ליחידת מידה
האם המצרך משתתף במבצע	1	בספרות	0 – לא 1 – כן
סטטוס רשומה	1	בספרות	0 – הסרת המצרך שהופסקה מכירתו 1 – עדכון מחיר המצרך 2 – הוספת מצרך

תוספת שלישית

(תקנה 2(6))

קובץ מבצעים

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
קוד הרשת	5	בספרות	
קוד תת-רשת	1	בספרות	
מספר החנות	3	בספרות	
ספרת ביקורת	1	בספרות	
שעת עדכון המבצע בנוגע למוצר	6	HH/MM/SS	לפי 24 שעות

³ ק"ת התשנ"א, עמ' 1237; התשע"א, עמ' 931.

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
מספר הברקוד של המצרף	כפי שמוטבע על גבי המצרף	בספרות	אם אין ברקוד המוטבע על גבי המצרף, יפורסם הברקוד הפנימי של הרשת; במוצרים שקילים יחידת המידה של כמות המצרף בברקוד, תהיה לפי 1 קילוגרם, 1 ליטר, 1 מטר
ברקוד פנימי	1	בספרות	0 – פנימי 1 – אחר (הברקוד שמוטבע על גבי המצרף)
קוד מבצע	2	בספרות	כאמור בתוספת השלישית
כפל מבצעים	1	בספרות	0 – אין כפל 1 – יש כפל (לרבות הנחת מועדון)
מזהה מבצע	10	בספרות	מספר מזהה לכלל המוצרים המשתתפים במבצע מסוים
תיאור המבצע	50	בספרות ואותיות	
תאריך תחילת המבצע	8	DD/MM/YYYY	
שעת תחילת המבצע	6	HH/MM/SS	לפי 24 שעות
תאריך סיום המבצע	8	DD/MM/YYYY	
שעת סיום המבצע	6	HH/MM/SS	לפי 24 שעות
האוכלוסייה שאליה מכוון המבצע	20	בספרות ואותיות	0 – אין 1 – מועדון 2 – כרטיס אשראי של הרשת 3 – אחר ולמעט מבצע לעובד הקמעונאי או מבצע לגורם מסחרי
כמות מוערית להשתתפות במבצע	2	בספרות	למשל, המבצע יחול אם צרכן יקנה 2 מצרכים

שם שדה	אורך תווים	מבנה	הערות
הגבלת כמות לרכישה במסגרת המבצע	3	בספרות	למשל, המבצע מוגבל לרכישה של עד 3 מצרכים בקנייה
שיעור ההנחה	4	בספרות	במאות אחוזים, אם ניתן לחישוב
סכום הרכישה המזערי	5	בספרות	למשל, המבצע יחול בקנייה ב־150 שקלים חדשים לפחות
המחיר הכולל של המבצע	2, 5	בספרות	
מחיר ליחידת מידה של המצרך לאחר המבצע	7	בספרות	לגבי מבצעים של מוצרים זהים
המספר המזערי של המצרכים המוצעים במבצע בחנות	5	בספרות	לפי סעיף 15 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ⁴
הגבלות נוספות על המבצע	50	בספרות ואותיות	
מלל נוסף של המבצע	20	בספרות ואותיות	

תוספת רביעית

(תקנה 2(7))

קודי מבצעים

קוד מבצע	תיאור המבצע	דוגמה
0	בלא מבצע	
1	הנחה המותנית ברכישת כמות	למשל – 3 מצרכים זהים ב־X שקלים חדשים, עד X קילוגרמים במחיר Y
2	הנחה באחוזים	למשל, הפחתת אחוז המע"מ בשל רכישת מצרך
3	סכום הנחה ברכישת מצרך	
4	מבצע המותנה בסכום רכישה מזערי	ברכישה בסכום שהוא לכל הפחות 100 שקלים חדשים ניתן לרכוש מצרך בהנחה
5	הנחת מועדון הקמעונאי	מחיר מוזל לחברי מועדון ברכישת מצרכים מסוימים

⁴ ס"ח התשמ"א עמ' 248; התשס"ח, עמ' 201.

קוד מבצע	תיאור המבצע	דוגמה
6	מבצע המותנה ברכישת מוצרים מסוימים	בקניית מוצרים א, ב, ג, תחול הנחה בעד רכישת מוצר ד
7	מצרך שני/שלישי בחינם	$X+X, X+2X$ (מוצרים זהים)
8	מצרך שני זהה בהנחה	
9	מצרך שני לא זהה בהנחה	
10	אוסף מוצרים בהנחה	$X+Y$ במחיר מוזל 3 מצרכים שונים ב־10 שקלים חדשים
11	אחר	תיאור מילולי

י' בחשוון התשע"ה (30 באוקטובר 2014)
(חמ 4893-3)

נפתלי בנט
שר הכלכלה